

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง ทองคำ คง พิทักษ์ กับพวก โจทก์
บริษัท มหายนต์ สถาปัตย์ กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1298, มาตรา 1382, มาตรา 1391, มาตรา 1392, มาตรา 1393,
มาตรา 1401

ป.วิ.พ. มาตรา 94, มาตรา 142 (5), มาตรา 172

เดิม ค. สามิโจทก์ที่ 1 และโจทก์ทั้งสองได้ใช้ทางเดินบนที่ดินของ พ. ทางด้านทิศตะวันออกสู่ทางสาธารณะโดยสงบและเปิดเผยติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี ที่ดินของ พ.ดังกล่าวจึงตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของ ค. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 ประกอบกับมาตรา 1382 ต่อมา พ.ขอให้ ค. ย้ายทางภาระจำยอมเดิมมายังทางพิพาทเพื่อประโยชน์ของ พ. ซึ่งประสงค์จัดสรรที่ดินขายทางพิพาทจึงตกเป็นภาระจำยอมแทนทางเดิม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1392 เมื่อโจทก์ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินสามยทรัพย์มาจาก ค. และโจทก์ที่ 2 ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสามยทรัพย์มาจากโจทก์ที่ 1 โจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิฟ้องบังคับให้จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นผู้รับโอนที่ดินจาก พ. ซึ่งมีทางพิพาทอันเป็นภาระจำยอมให้เปิดทางพิพาทและจดทะเบียนภาระจำยอมให้แก่ที่ดินของโจทก์ทั้งสองได้ เพราะการจดทะเบียนภาระจำยอมนั้นถือว่าเป็นการอันจำเป็นเพื่อรักษาและใช้การจำยอมประการหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1391 วรรคแรก โจทก์ทั้งสองใช้ทางเดินในที่ดินของ พ. โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาให้เป็นทางภาระจำยอมมิใช่ถือวิสาสะจนได้ภาระจำยอมโดยอายุความแล้ว แม้โจทก์ที่ 1 จะทราบหรือไม่ทราบระหว่างโจทก์ที่ 1 หรือ ค. เจ้าของที่ดินเดิมที่โจทก์ที่ 1 รับโอน

ที่ดินมา ผู้ใดเป็นผู้ได้สิทธิการจำยอมตามกฎหมาย ก็ไม่ใช่สาระสำคัญ เหตุที่ พ.ขอ
ให้ค. ย้ายทางการจำยอมนั้นเนื่องจากพ. จะนำที่ดินแปลงที่เป็นภารยทรัพย์มา
จัดสรรขาย ดังนั้นการย้ายทางการจำยอมไปใช้ทางพิพาทจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่
พ. การย้ายทางการจำยอมดังกล่าวไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือ หรือมี
หลักฐานเป็นหนังสือ และการที่ค. เจ้าของที่ดินแปลงที่เป็นสามยทรัพย์ตกลงจ่ายเงิน
จำนวนหนึ่งให้แก่ พ. ก็เป็นคำตอบแทนในส่วนที่ค. จะได้ใช้ทางพิพาทกว้างขึ้นจากเดิม
นั้น คู่กรณีย่อมสามารถตกลงกันด้วยความสมัครใจได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 1392 โจทก์ทั้งสองจึงสามารถสืบพยานบุคคลถึงข้อตกลงดัง
กล่าวเพื่ออธิบายประกอบให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของคู่กรณีได้ โจทก์ทั้งสองได้ใช้ทาง
พิพาทจนได้สิทธิการจำยอมในที่ดินของจำเลยโดยอายุความ และโจทก์ฟ้องโดย
อาศัยสิทธิที่ได้การจำยอมในทางพิพาทโดยอายุความ มิใช่ฟ้องโดยอาศัยสิทธิตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความระหว่าง ค. กับโจทก์แม้ว่า ค. จะผิดสัญญาการชำระ
เงินหรือไม่ก็ตาม ก็หาทำให้สิทธิการจำยอมในทางพิพาทของโจทก์ทั้งสองที่มีอยู่สิ้น
ไปไม่ การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ทางพิพาทตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ทั้ง
สองทุกแปลง ตามรายละเอียดในแผนที่เอกสารหมาย จ.1 ที่โจทก์อ้างส่ง แต่ในคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ระบุเลขโฉนดที่ดินของโจทก์ที่ 1 ไม่ครบทุกแปลงโดยไม่ระบุ
ที่ดินตามฟ้องของโจทก์ที่ 1 ด้วย ย่อมทำให้คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ในส่วนที่ดิน
ของโจทก์ที่ 1 แปลงดังกล่าวนั้นไร้ผล เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 622, 624, 38565, 38567, 38568, 7406 และ 1300 โจทก์ที่ 2 เป็นบุตรของโจทก์ที่ 1 และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 38569 จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 123794 ที่แบ่งแยกออกมาจากที่ดินโฉนดเลขที่ 623 ซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของที่ดินของโจทก์ทั้งสองทั้งแปดโฉนดอยู่ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกัน และอยู่ติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 623 และ 123794 ของจำเลยทั้งสองที่ดินของโจทก์ทั้งสองทั้งแปดโฉนดถูกล้อมรอบโดยที่ดินของผู้อื่นไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ โจทก์ทั้งสอง บุตรและบริวารได้เดินผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ 623 เป็นทางออกสู่ซอยอยู่เย็นซึ่งเป็นทางสาธารณะมานานกว่า 30 ปี แล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2521 นายครอง คงพิทักษ์ ซึ่งเป็นสามีของโจทก์ที่ 1 ได้ตกลงกับนายพินเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 623 เดิมให้ย้ายทางที่ใช้อยู่เดิมไปใช้ที่ดินริมโฉนดทางด้านทิศเหนือของโฉนดที่ดินเลขที่ 623 ซึ่งปัจจุบันแบ่งแยกออกเป็นโฉนดเลขที่ 123794 เป็นถนนบางส่วน และโฉนดเลขที่ 623 มีความกว้างประมาณ 8 เมตรมีความยาวประมาณ 230 เมตร เพื่อให้โจทก์และบุตรใช้เป็นทางเดินและทางรถยนต์ไปออกจากที่ดินของโจทก์ทั้งสองสู่ทางสาธารณะ(ซอยอยู่เย็น) โดยเสียค่าตอบแทนให้แก่นายพินเป็นเงิน 100,000 บาท แต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนสิทธิการจำยอมต่อเจ้าพนักงานที่ดิน โจทก์ทั้งสอง บุตรและบริวารได้ใช้ทางดังกล่าวเป็นทางเดินและทางรถยนต์เป็นทางเข้าออกจากที่ดินของโจทก์ทั้งสองทั้งแปดแปลงออกสู่ถนนสาธารณะ (ซอยอยู่เย็น) โดยสงบเปิดเผย และโดยเจตนาเป็นทางการจำยอมตลอดเวลา หลังจากนั้นนายพินขายที่ดินโฉนดเลขที่ 123794 และ 623 ให้แก่จำเลยทั้งสองแล้วโจทก์ทั้งสองกับบุตรและบริวารยังใช้ทางดังกล่าวเป็นทางออกสู่ถนนสาธารณะเช่นเดิมโดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งมาเป็นเวลา 16 ปี แล้วที่ดินดังกล่าวของจำเลยทั้งสองจึงตกอยู่ในบังคับเรื่องทางการจำยอมของโจทก์ทั้งสองโดยอายุความ ต่อมาโจทก์ที่ 1 ได้รวมที่ดินโฉนดเลขที่ 622, 624, 7406,

38565 และ 38567 เข้าด้วยกันเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 2414 และโฉนดที่ดินที่ 2 ได้แบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 38569 ออกเป็น 4 แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 38569, 2411 ถึง 2413 ต่อมาจำเลยทั้งสองได้นำเหล็กและท่อนคอนกรีตมาปิดกั้นทางดังกล่าว ทำให้โฉนดที่ดินทั้งสองกับบุตรและบริวารไม่สามารถใช้เป็นทางรถยนต์ออกสู่ทางสาธารณะได้ ขอให้มีคำสั่งแสดงว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 123794 ทั้งแปลง และ 623 ตกอยู่ในบังคับการจำยอมเรื่องทางเดินและทางรถยนต์ของที่ดินโฉนดเลขที่ 1300, 2411 ถึง 2422 โฉนดที่ดินเลขที่ 38568 และ 38569 โดยบังคับให้จำเลยทั้งสองนำที่ดินโฉนดเลขที่ 123794 และ 623 ไปจดทะเบียนสิทธิการจำยอมให้แก่โฉนดที่ดินทั้งสอง หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง โดยให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนสิทธิการจำยอมลงในโฉนดที่ดินเลขที่ 123794 และเลขที่ 623 ให้แก่โฉนดที่ดินทั้งสองห้ามมิให้จำเลยทั้งสองเกี่ยวข้องขัดขวางการใช้ทางการจำยอมของโฉนดที่ดินทั้งสองและบริวาร ให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนเหล็กและท่อนคอนกรีตซึ่งปิดทางการจำยอมออก หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง โดยให้โฉนดที่ดินทั้งสองรื้อถอนสิ่งกีดขวางดังกล่าว โดยจำเลยทั้งสองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

จำเลยทั้งสองให้การว่า ที่ดินของจำเลยทั้งสองโฉนดเลขที่ 12394 และ 623 มิได้ตกอยู่ในการจำยอมของที่ดินตามที่โฉนดที่ดินทั้งสองกล่าวอ้างเพราะโฉนดที่ดินทั้งสองไม่ได้ใช้ที่ดินออกสู่ทางสาธารณะมาเป็นเวลากว่า 30 ปี โฉนดที่ดินทั้งสองมีทางออกสู่ทางสาธารณะแล้วและได้ใช้เป็นทางการจำยอมเรื่องทางเดินทางรถยนต์ ทางระบายน้ำ ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และสาธารณูปโภคทุกชนิด ตามบันทึกข้อตกลงการจำยอมเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 1 โฉนดที่ดินทั้งสองเพื่อก่อสร้างบ้านใกล้กับที่ดินของจำเลยทั้งสอง ได้มาขออนุญาตจำเลยเพื่อให้รถเข้าออกเป็นครั้งคราว เพื่อจะได้บรรทุกดิน หินทราย เหล็กเส้น และวัสดุก่อสร้างเข้าไปในที่ดินของโฉนดที่ดิน จำเลยเห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านกันจึงได้ให้ความเอื้อเฟื้ออนุญาตให้โฉนดที่ดินนำรถเข้าออกเป็นครั้งคราว แต่โฉนดที่ดิน

รถบรรทุกสิบล้อบรรทุกวัสดุก่อสร้างเข้าไป ทำให้จำเลยทั้งสองได้รับความเสียหาย จำเลยจึงได้ปิดกั้นไม่ให้รถบรรทุกสิบล้อผ่านเข้าออกแต่รถขนาดเล็กยังเข้าออกได้ ก่อนจำเลยจะซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 623 มาที่ดินดังกล่าวยังเป็นนาอยู่ รถยนต์ไม่สามารถแล่นเข้าออกได้ถนนพิพาทเพิ่งสร้างขึ้นมา เมื่อจำเลยทั้งสองเข้าดำเนินการก่อสร้างหมู่บ้านเมื่อประมาณปี 2532 จำเลยได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนเพื่อให้ผู้ซื้อบ้านของจำเลยได้ใช้สัญจรเข้าออกสู่ทางสาธารณะ ที่โจทก์อ้างว่า นายครองได้ตกลงกับนายพินให้ย้ายจากทางที่ใช้อยู่เดิมมาใช้ทางทิศเหนือของที่ดินโฉนดเลขที่ 623 มีความกว้าง 8 เมตร ยาว 230 เมตรไม่เป็นความจริง ที่โจทก์อ้างว่าเสียค่าตอบแทนแก่นายพินให้ย้ายจากทางที่ใช้อยู่เดิมมาใช้ทางทิศเหนือของที่ดินโฉนดเลขที่ 623 มีความกว้าง 8 เมตร ยาว 230 เมตรไม่เป็นความจริง ที่โจทก์อ้างว่าเสียค่าตอบแทนแก่นายพินเป็นเงิน 100,000 บาท แต่ไม่ได้จดทะเบียนสิทธิการจำยอมต่อเจ้าพนักงานที่ดิน จำเลยทั้งสองไม่ได้รู้ถึงข้อตกลงดังกล่าวด้วยโจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิบังคับให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนจำยอมให้เนื่องจากไม่เคยมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองเปิดทางกว้าง 6 เมตรยาวประมาณ 220 เมตร เพื่อเป็นทางเข้าออกที่ดินของโจทก์ทั้งสองผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ 123794 ทั้งแปลงของจำเลยที่ 1 และโฉนดเลขที่ 623 ของจำเลยที่ 2 ตามรายละเอียดในแผนที่เอกสารหมาย จ.1 โดยให้ถือแผนที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษาเพื่อเป็นทางการจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 1300, 2414 ถึง 2422 ของโจทก์ที่ 1 และที่ดินโฉนดเลขที่ 38569, 2411 ถึง 2413 ของโจทก์ที่ 2 โดยให้จำเลยทั้งสองไปจด

ทะเบียนการจำยอมให้แก่โจทก์ทั้งสอง หากไม่ไปดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษา
แทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง หากจำเลยทั้งสองไม่เปิดทางก็ให้โจทก์ทั้ง
สองดำเนินการขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไปดำเนินการโดยให้จำเลยทั้งสองเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่าย ค่าขอของโจทก์ทั้งสองส่วนอื่นให้ยกให้จำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์ที่ 1 เป็นมารดาของ
โจทก์ที่ 2 โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 622, 624, 38565,
38567, 38568, 7406 และโฉนดเลขที่ 1300 ที่ดินอยู่ติดกัน ต่อมาโจทก์ที่ 1 ได้รวม
ที่ดินโฉนดเลขที่ 622, 624, 7406, 38565 และ 38567 เข้าด้วยกันเป็นโฉนดเลขที่
2414 ปัจจุบันโจทก์ที่ 1 ตั้งบ้านเรือนอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 38568 และ 1300 โจทก์
ที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 38569 ตำบลจรเข้บัวอำเภอบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อมาโจทก์ที่ 2 ได้แบ่งแยกเป็น 4 แปลง เป็นโฉนดเลขที่
38569, 2411 ถึง 2413 ที่ดินของโจทก์ทั้งสองอยู่ติดกัน ส่วนจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 123794 ซึ่งแบ่งแยกมาจากที่ดินโฉนดเลขที่ 623 จำเลย
ที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 623 ที่ดินของโจทก์ทั้งสองอยู่ติดกับ
ที่ดินของจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองซื้อที่ดินดังกล่าวมาจากนายพินรุ่งสุวรรณ เมื่อ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2532 แล้วปลูกบ้านจัดสรรขายเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2537
จำเลยทั้งสองได้นำเหล็กและท่อคอนกรีตมาปิดกั้นทางในที่ดินของตน

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 123794
และ 623 ของจำเลยทั้งสองตกอยู่ในทางภาระจำยอมเรื่องทางเดินและทางรถยนต์แก่
ที่ดินของโจทก์ทั้งสองหรือไม่ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงน่าเชื่อว่าโจทก์ทั้งสองและ
พยานโจทก์เบิกความไปตามความจริง ยิ่งกว่านั้นได้ความจากพระครูวิมลวิหารกิจ

พยานจำเลยซึ่งเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดลาดปลาเค้าตั้งแต่อายุ 22 ปี (ปัจจุบันมีอายุ 67 ปี) และรู้จักคุ้นเคยกับโจทก์ทั้งสองนายพิน และนายครอง ตลอดจนจำเลยที่ 2 เป็นอย่างดีว่าพยานเป็นผู้ชักชวนให้จำเลยทั้งสองมาซื้อที่ดินของนายพินเพราะนายพินขอให้พยานช่วยขายที่ดินให้ เนื่องจากที่ดินติดจำนองกำลังจะถูกบังคับให้ขายทอดตลาด พยานพาจำเลยที่ 2 ไปพบนายพินที่บ้านนายพินบอกว่าได้อนุญาตให้ชาวบ้านเดินผ่านทางพิพาท หากมีการซื้อขายกันแล้ว ก็ขอให้ชาวบ้านใช้ทางพิพาทต่อไปทั้งในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนายพินยังบอกพยานให้ขอจำเลยที่ 2 ว่าให้ชาวบ้านเดินในทางพิพาทได้ ดังนี้ คำเบิกความของพระครูวิมลวิหารกิจ แสดงว่านายพินรับรองถึงข้อเท็จจริงที่ชาวบ้านรวมทั้งโจทก์ทั้งสองได้ใช้ทางพิพาทมาเป็นเวลาช้านานเป็นการเชื่อมกับทางนำสืบของโจทก์ทั้งสองให้มีน้ำหนักยิ่งขึ้นประกอบกับเมื่อพิจารณาข้อความตามเอกสารหมายเลข 25 ซึ่งนายพินทำสัญญาตกลงให้นายครองใช้ที่ดินรวม 7 โฉนดตามฟ้องของนายครองผ่านทางในที่ดินโฉนดเลขที่ 623 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2521 โดยนายครองจ่ายเงินค่าตอบแทนให้นายพิน 50,000 บาทในวันทำสัญญา ส่วนที่เหลืออีก 50,000 บาท จะชำระในวันจดทะเบียนการจำยอมและปรากฏว่านายครองกับโจทก์ทั้งสองได้ใช้ทางพิพาทตลอดมา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2530 นายครองกับนายพินได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันตามเอกสารหมายเลข 4 ซึ่งนายพินยอมรับว่าเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2521 นายพินได้ทำสัญญาจดทะเบียนการจำยอมที่ดินโฉนดเลขที่ 623 ให้แก่นายพินโดยนายพินคิดค่าตอบแทนจากนายครอง 100,000 บาทนายครองได้ชำระเงินงวดแรกให้แก่นายพินไปแล้ว 50,000 บาทคงเหลืออีก 50,000 บาท นายพินได้ให้สิทธินายครองใช้ที่ดินของนายพิน กว้างไม่เกิน 6 เมตร ยาวประมาณ 220 เมตร(ตามที่นายครองใช้จริงในขณะนั้น) เป็นทางเดินผ่านเข้าออกจากบ้านนายครองไปสู่ถนนสาธารณะตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2521 เป็นต้นมา นายพินยินยอมให้นายครองใช้ที่ดินเป็นทางเข้าออกต่อไป และยินยอมให้นายครองทำถนนรถยนต์ในที่ดินพิพาทตามข้อตกลงได้เพื่อเป็นการตอบแทนนายพิน นายครอง

ตกลงจะชำระเงินที่ยังค้างอีก 50,000 บาท ให้แก่นายพินภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2531 และนายพินจะต้องไปจดทะเบียนการจำยอมให้แก่นายครองภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวหากนายพินไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอม เป็นการแสดงเจตนาของนายพินเพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนการจำยอมต่อไปดังนี้ ข้อตกลงระหว่างนายพินกับนายครองตามเอกสาร 2 ฉบับดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงเจตนาของนายพินอย่างชัดเจนว่าการที่นายพินยอมให้นายครองใช้ทางพิพาทก็เพื่อให้เป็นทางการจำยอมแก่ที่ดินของนายครอง หาใช่เป็นกรณีที่นายพินเอื้อให้นายครองใช้ทางพิพาทโดยอาศัยสิทธิของนายพินไม่เหตุที่นายครองต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้แก่นายพินเพราะเดิมนายครองใช้ที่ดินของนายพินออกสู่ถนนสาธารณะเป็นทางเดินผ่านกว้างเพียงประมาณ 3 ถึง 4 เมตร เมื่อนายพินขอให้นายครองย้ายไปเดินบนที่ดินด้านทิศเหนือ คือ ทางพิพาทซึ่งเป็นทางกว้างขึ้นเป็น 6 เมตร นั้นเอง ข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่า นายครองและโจทก์ทั้งสองได้ใช้ทางเดินบนที่ดินทางด้านทิศตะวันออกของนายพินออกสู่ทางสาธารณะโดยสงบและเปิดเผยติดต่อกันเกิน 10 ปีทางเดินบนที่ดินของนายพินดังกล่าวจึงตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของนายครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 ประกอบกับมาตรา 1382 และได้ความต่อมาว่าเมื่อนายพินขอให้นายครองย้ายทางภาระจำยอมเดิมมายังทางพิพาทเพื่อประโยชน์ของนายพินซึ่งประสงค์จัดสรรที่ดินขาย ทางพิพาทจึงตกเป็นภาระจำยอมแทนทางเดิม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1392 เพราะนายครองและโจทก์ทั้งสองได้ใช้ทางพิพาทต่อเนื่องกันตลอดมา เมื่อโจทก์ที่ 1 ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามฟ้องมาจากนายครอง และโจทก์ที่ 2 ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากโจทก์ที่ 1 อันเป็นสามยทรัพย์แล้วภารยทรัพย์ย่อมติดไปกับสามยทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1393 วรรคแรก โจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิฟ้องบังคับให้จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นผู้รับโอนที่ดินซึ่งมีทางพิพาทอันเป็นภารยทรัพย์เปิดทางพิพาทและจดทะเบียน

การจำยอมให้แก่ที่ดินของโจทก์ทั้งสองได้เพราะการจดทะเบียนการจำยอมนั้นถือว่าเป็นการอันจำเป็นเพื่อรักษาและใช้การจำยอมประการหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1391 วรรคแรกที่ยำเลยทั้งสองฎีกาว่า โจทก์ทั้งสองไม่เคยนำสืบว่านายครองและโจทก์ทั้งสองได้ใช้ทางเดินด้านทิศตะวันออกของที่ดินโฉนดเลขที่ 623 โดยสงบเปิดเผย และเจตนาให้เป็นทางการจำยอมโดยใช้สิทธิของตนเอง ศาลฎีกาเห็นว่าได้ความจากโจทก์ทั้งสองว่าโจทก์ที่ 1 เดินผ่านที่ดินของนายพินทางด้านทิศตะวันออกไปออกซอยอยู่เย็น ตั้งแต่โจทก์ที่ 1 แต่งงานกับนายครองเมื่อโจทก์ที่ 1 มีอายุ 20 ปีเศษ (ขณะเบิกความโจทก์ที่ 1 มีอายุ 67 ปี) และโจทก์ที่ 2 เกิดที่บ้านของโจทก์ที่ 1 จนกระทั่งอายุ 20 ปี โจทก์ที่ 2 ก็แต่งงานไป โจทก์ที่ 1 ยกที่ดินให้โจทก์ที่ 2 เมื่อปี 2500 ตอนที่โจทก์ที่ 2 อยู่กับโจทก์ที่ 1 นั้น เวลาจะออกไปทางสาธารณะที่ซอยอยู่เย็นก็จะผ่านที่ดินของนายพินทางด้านทิศตะวันออกนอกจากครอบครัวของโจทก์ที่ 2 แล้วยังมีชาวบ้านเดินผ่านที่ดินของนายพินไปออกสู่ซอยอยู่เย็นด้วย ดังนี้ แสดงว่าโจทก์ทั้งสองเดินผ่านที่ดินทางด้านทิศตะวันออกของนายพินซึ่งเดิมเป็นของนายชั้นไปสู่ทางสาธารณะเกินกว่า 10 ปีแล้วทั้งไม่ปรากฏว่ามีผู้โต้แย้งคัดค้านข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงถือได้ว่าโจทก์ทั้งสองใช้ทางเดินด้านทิศตะวันออกของที่ดินดังกล่าวโดยความสงบ และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาให้เป็นทางการจำยอมมิใช่ถือวิสาสะ และการที่โจทก์ที่ 1 เบิกความว่าไม่ทราบที่ดินดังกล่าวมีการจำยอมหรือไม่นั้น เมื่อพฤติการณ์ที่โจทก์ทั้งสองใช้ทางเดินดังกล่าวจนได้การจำยอมโดยอายุความแล้วแม้โจทก์ที่ 1 จะทราบหรือไม่ว่าโจทก์ที่ 1 หรือนายครองได้สิทธิการจำยอมตามกฎหมายก็ไม่ใช้สาระสำคัญแต่อย่างใด

ที่ยำเลยทั้งสองฎีกาว่า การย้ายการจำยอมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1392 นั้น นายพินจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองและต้องเป็นการเรียกให้ย้ายทางการจำยอมเพื่อประโยชน์ของนายพินเท่านั้นแต่นายครองกลับต้องเป็นผู้ชำระเงินให้แก่นายพิน ทั้งสัญญาตามเอกสารหมาย จ.25 ไม่ได้ระบุว่าเป็นการ

ย้ายการจำยอม กรณีจึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1392 นั้น เห็นว่าเหตุที่นายพินขอให้นายครองย้ายทางภาระจำยอม นั้นได้ความว่านายพินคิดจะนำที่ดินโฉนดเลขที่ 623 มาจัดสรรขาย การย้ายทางภาระจำยอมจากด้านทิศตะวันออกไปใช้ทางพิพาทด้านทิศเหนือจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่นายพิน แม้นายครองตกลงจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้แก่นายพินก็เป็นค่าตอบแทนในส่วนที่นายครองจะได้ใช้ทางพิพาทกว้างขึ้นจากเดิม ซึ่งคู่กรณีย่อมสามารถตกลงกันได้ด้วยความสมัครใจ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1392 ทั้งการย้ายทางภาระจำยอมดังกล่าวไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือ หรือมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใด โจทก์ทั้งสองจึงสามารถสืบพยานบุคคลอธิบายประกอบได้ ดังนั้นแม้ไม่มีข้อความระบุว่าเป็นการย้ายทางภาระจำยอมในเอกสารหมาย จ.25 เมื่อโจทก์สามารถนำสืบพยานบุคคลประกอบเอกสารดังกล่าวให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของคู่กรณีก็ย่อมรับฟังเช่นนั้นได้ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น และที่จำเลยทั้งสองฎีกาอีกว่า ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่านายพินได้รับชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 50,000 บาทจากนายครอง นายครองจึงผิดสัญญาประนีประนอมยอมความเมื่อเลยกำหนดเวลาการชำระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความตามเอกสารหมาย ล.5 แล้วก็ต้องถือว่านายครองไม่ตั้งใจที่จะให้ทางพิพาทตกอยู่ในภาระจำยอม โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิที่จะบังคับให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนภาระจำยอมในที่ดินพิพาทนั้นเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องโดยอาศัยสิทธิที่ได้การจำยอมในทางพิพาทโดยอายุความ หาใช่อาศัยสิทธิตามสัญญาประนีประนอมยอมความตามเอกสาร ล.4 ไม่ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าโจทก์ทั้งสองได้ใช้ทางพิพาทจนได้สิทธิการจำยอมในที่ดินของจำเลยทั้งสองโดยอายุความแล้ว แม้ว่านายครองจะผิดสัญญาการชำระเงินจำนวนส่วนที่ยังค้างชำระหรือไม่ก็ตาม ก็หาทำให้สิทธิการจำยอมในทางพิพาทของโจทก์ทั้งสองที่มีอยู่สิ้นไปไม่ การจำยอมเป็นทรัพย์สินสิทธิประการหนึ่งจะหมดสิ้นไปก็โดยอาศัยผลของกฎหมาย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1397, 1398, 1399 และ 1400 อาทิเช่น ถ้ามิได้ใช้การจำยอมเป็นเวลา 10 ปี เป็นต้น

อนึ่ง ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ทางพิพาทตกเป็นการจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ทั้งสองทุกแปลง ตามรายละเอียดในแผนที่เอกสารหมายเลข จ.1 แต่ในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ระบุเลขโฉนดที่ดินของโจทก์ที่ 1 ไม่ครบทุกแปลง โดยไม่ระบุที่ดินโฉนดเลขที่ 38568 จึงทำให้คำวินิจฉัยของศาลในส่วนที่ดินของโจทก์ที่ 1 แปลงดังกล่าวไร้ผลถือว่าเป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)

พิพากษาแก้เป็นว่า ทางพิพาทกว้าง 6 เมตร ยาวประมาณ 220 เมตร ในที่ดินโฉนดเลขที่ 123794 ของจำเลยที่ 1 และโฉนดเลขที่ 623 ของจำเลยที่ 2 ตามแผนที่เอกสารหมายเลข จ.1 ตกเป็นการจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 38568 ของโจทก์ที่ 1 ด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(วิรัช เอื้ออังกูร-สมชัย สายเชื้อ-ธรรมบุญ โชคชัยพิทักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ